شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

الارشادات العملية لصياغة العقود التجارية



شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

إعداد
شركة المحامون المتحدون للاستشارات القانونية
والمحاماة وتنظيم الحسابات

إهداء لنقابة المحامين العراقيين
ورشة العمل الخاصة بتطوير مفاهيم كيفية صياغة
العقود التجارية
مبادرة الشركة للمساهمة في تطوير المجتمع
القانوني

ورشة العمل الخاصة بتطوير مفاهيم كيفية صياغة العقود التجارية

المحاورين في ورشة العمل:
مقداد الجبوري- محامي أقدم(المدير المفوض وشريك)
زياد الدليمي- محامي أقدم (ماجستير القانون التجاري الدولي
– عمليات الأستحواذ)

مقدمة

The Art of Contracts Drafting – فن صياغة العقود

- تم إعداد هذه الإرشادات العملية لتكون الحجر الأساس لفهم أصول ومبادئ الصياغة العقدية للمهتمين بدخول هذا التخصص الدقيق والحساس بنفس الوقت.
- بنود العقد الأساسية المقصود بها هنا، هي تلك البنود التي من خلال خبراتنا وأفضل الممارسات العملية من المفترض أن تتضمنها العقود بإختلاف مسمياتها، طبيعتها والغرض من إبرام تلك العقود، ورغم ذلك، عند التعمق في مجال صياغة العقود فأن الصائغ القانوني سيجد أن البنود الأساسية تتوسع من حيث عددها وتفاصيلها وكل ما يتعلق بها وعليه نؤكد ونكرر أن هذه البنود هي الأساس أو المهمة منها ولكن البنود الأساسية لبعض من العقود قد تصل لأضعاف البنود التي سيرد شرحها في هذه الإرشادات.
- الغرض الرئيسي من هذه الإرشادات التوجيهية هو أن تكون مدخل والخطوات الأولى نحو إعداد جيل من المحامين والمستشارين القانونيين متخصصين بهذا الفن الدقيق والخروج من الإطار والفكر التقليدي لما هو دور المحامي والمستشار القانوني في صياغة العقود وأن يأخذ دوره الحقيقي والفعلي.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

بنود العقد الأساسية "القياسية"

عنوان العقد أو مسمى العقد
Contract Title

- من الناحية العملية نوصي دوماً بأن يكون أسم العقد مطابق ويعكس ما هو الغرض من العقد المبرم ويعكس حقيقة اتفاق طرفيه, على سبيل المثال: في حال اتفق الأطراف على الدخول بعقد "توريد قطع غيار" "Spare Parts Supply Contract"
  فأنه من غير المنطقي أن يكون مسمى العقد على سبيل المثال "عقد خدمات" "Service Contract"
- والسؤال الذي يطرح هنا بشكل منطقي ما تأثير ذلك على العقد؟
  الإجابة :
  أن الغرض من هذه الإرشادات التوجيهية العملية هو تطبيق معايير الصياغة العقدية المتوقعة من صائغ عقود محترف "Professional Contracts Drafter" وهذه المعايير العالمية تتطلب أو تتوقع من صائغي العقود أن يتفقوا على التسمية الدقيقة للعقد المزمع إبرامه.

السلبيات التي نهدف أن يتفاداها صائغي العقود من خلال الارشادات:

- ظهور الصائغ العقدي بصورة غير حرفية بل وسيكون لها تأثير سلبي حول مدى خبراته ودرايته بالصياغة

- أن البحث في سبب أن عنوان العقد لا يتطابق أو بعيد عن الغرض منه سيحتاج وقت وجهد غير ضرورين في حال كان العنوان واضحاً ويتطابق مع موضوع والغرض من العقد.

السؤال الذي يثار هنا

ماذا لو لم يجد الصائغ العقدي العنوان المناسب بشكل مفصل فما العمل؟

<u>الإجابة/</u> نوصي بأن يكون عنوان العقد بكل بساطة "عقد" " إتفاق" لتلافي وضع العنوان الغير مناسب.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

CONTRACT'S PARTIES أطراف العقد

في هذه الإرشادات العملية، وللفائدة القصوى، تم إفتراض أن طرفي العقد شركات وليس أفراد

"Corporates and not Individuals"

أو حتى على الأقل أحدهم شخص طبيعي وليس شخص معنوي "شركة أو أي شكل قانوني أخر منصوص عليه

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

يفترض بالصائغ العقدي أن يطلب ويضمن التالي في الجزء الخاص بـــ تعريف الأطراف - Parties' Definitions

- صورة نافذة المفعول للرخصة التجارية للطرف الأخر.
- صورة من هوية رسمية للشخص المخول بالتوقيع **"المدير المفوض" Managing Director**
أو الشخص **المخول بالتوقيع "Authorized Signatory"**
- عنوان الطرف الأخر بشكل مفصل ودقيق.

المثال أدناه هو الشكل والمضمون النموذجي الذي نوصي به في العقود فيما يخص بـــــ"تعريف طرفي العقد"

شركة ذات مسؤولية محدودة ، تم تشكيلها حسب الأصول بموجب قوانين ..... ، ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم ..... مسجلة في ..... وتحمل رخصة ..... رقم ..... ، ومقرها الرئيسي في ..... ، ويمثلها أصولاً في التوقيع على هذا العقد..... .

- يشار إليه فيما بعد بإسم "الطرف الأول" أو "المورد"

شركة ذات مسؤولية محدودة ، تم تشكيلها حسب الأصول بموجب قوانين ..... ، ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم ..... مسجلة في ..... وتحمل رخصة ..... رقم..... ، ومقرها الرئيسي في ..... ، ويمثلها أصولاً في التوقيع على هذا العقد.....

- يشار إليه فيما بعد بإسم "الطرف الثاني" أو "المشتري"

من خلال خبراتنا العملية، فأن كثير من العقود لايولي صائغوها إهتماماً أو عدم تحري الدقة عند تعريف كل طرف من أطراف العقد حتى في بعض الحالات الطرف الذي يمثله الصائغ القانوني "موكله"، في الحقيقة هذا لايعتبر فقط سهواً بل في حالات معينة قد يعتبر إهمالاً او تقصيراً منه إذا أدى ذلك لإطالة أمد التقاضي أو عدم القدرة على الإستدلال على الطرف الأخر في العقد بسبب "يفتقر إلى الوصف الدقيق – Lacks the Accurate Description.

لذا نوصي جميع الزملاء الممارسين أو الذين يعتزمون الدخول في مجال العقود بإعطاء أهمية لهذا الأمر.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

ممثلي الاطرف التعاقدية



من أخطر الإشكاليات التي قد لا ينتبه لها الصائغ القانوني هي من هو المخول بالتوقيع على العقد سواء للطرف الذي يمثله أو الطرف الأخر، من حيث المبدأ، المدير/ المدير المفوض هو المخول قانوناً وبموجب عقد تأسيس الشركة بالتوقيع على عقود الشركة، من الناحية العملية قد يبدو هذا كافياً للاطمئنان بخصوص من هو المخول ولكن ليس في جميع الحالات، عملياً، تلجأ الشركات بإدراج قيود على تصرفات المدراء ومثل هذه القيود تدرج في عقود التأسيس أو الملاحق.

أن المعيار العملي الذي يكون أساساً وتسبيباً منطقياً لطلب الحصول على عقد التأسيس و الملاحق "أن وجدت" عندما تكون قيمة العقد مرتفعة
"High -Value Contract"

لأن معظم القيود Restrictions
في عقود التأسيس بالدرجة الأساس تستهدف القيمة وبنفس الدرجة نوع العقود

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

الديباجة/ المقدمة/ التمهيد
PREAMBLE / PREFACE

بداية الأمر، أن "التمهيد" عملياً هو من البنود أو الأجزاء الأساسية والمتعارف عليها في العقود الاجنبية، حقيقة الأمر، أنه من خلال مشاهداتنا والتجارب، تبين لنا بشكل واضح أن العقود العربية أو التي أساسها عربي لاتعتبر أن التمهيد هو جزء مهم ليتم تضمينه في العقد.

من الناحية القانونية قد لايكون بند التمهيد له تأثير على قانونية العقد، إلا أن الفكر الحديث أن العقد سيتم الإطلاع عليه وتنفيذه من قبل أطراف ليسوا برجال قانون، عليه فأن التمهيد تأتي أهميته وخصوصاً أن موقعه في بداية العقد، يعطي فكرة ونبذة عن ماهية العقد والخدمات التي ستقوم أو التوريد أو غيره وحتى ولو بشكل مختصر وصف البضاعة والعلامة التجارية موضوع العقد.

المثال أدناه هو الشكل والمضمون النموذجي الذي نوصي به في العقود فيما يخص بـــ"تمهيد العقد"

الديباجة

حيث أن المورد هي شركة ذات خبرة وذات سمعة مرموقة تعمل في مجالات وتجارة وتوريد معدات وملابس رياضية ومرخصة من الجهات الرسمية في جمهورية العراق ؛ و حيث أن المشتري يرغب بشراء معدات رياضية طبقاً للتفاصيل المبينة في الملحق (1 – تفاصيل الشراء) بالعلامة التجارية..... ؛ و حيث أن المورد لديه القدرة والخبرات على توريد المعدات الرياضية المحددة طبقاً للتفاصيل المبينة في العقد:

وحيث أن إرادة طرفي العقد الحرة والمعتبرة شرعاً قانوناً قد تلاقت لإبرام هذا العقد:

وبالتالي ، فإن الأطراف قد تعهدوا ووافقوا على الشروط والأحكام التالية:

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

التعريفات

يعتبر بند التعريفات أحد أهم البنود في معظم أن لم يكن كل العقود على إختلاف مسمياتها، طبيعتها وأهدافها.

الغرض من بند التعريفات هو:

إعطاء تعريف ووصف معين لمصطلحات معينة وعادة المصطلحات الأساسية التي تتعلق بالعقد.
الوصف لكل مصطلح يهدف لمنع الخلط أو التشابه مع نفس المصطلح وارد في العقد، المثال التالي سيوضح الأمر بشكل دقيق, في العقود باللغة الانكليزية يتم تعريف المصطلحات أما بتعريف المصطلح بـ Contract أو Contract.
إعطاء تعريف بكلمة واحدة للعبارات الطويلة يهدف لمنع التكرار الغير ضروري. مثال بسيط سيجعل الوصف واضح المعنى.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

المثال أدناه هو الشكل والمضمون النموذجي الذي نوصي به في العقود فيما يخص بـــ"تعريفات العقد"

المصطلح	التعريف
عقد	يقصد به عقد توريد معدات وملابس رياضية كما قد يتم تعديله من وقت لأخر طبقاً لشروطه وأحكامه.
الطرف/الأطراف	يقصد به، المورد و/ أو المشتري حسبما يقتضي سياق النص.
المعلومات السرية	تعني أي معلومات شفهية و / أو مكتوبة والتي لا تشكل جزءًا من النطاق العام أي معلوماً للعامة والتي تم تبادلها و / أو سيتم تبادلها أو التي كان الطرف الآخر قد حصل عليها أو سيتمكن من الوصول إليها في سياق المفاوضات و / أو تنفيذ العقد.
قيمة العقد	حسب المعنى المعنى المحدد له الوارد في البند ..... من العقد.
تاريخ النفاذ	حسب المعنى المحدد له والوارد في البند .... من العقد.
القانون واجب التطبيق	حسب المعنى المحدد له والوارد في البند .... من العقد

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

Scope of Contract نطاق العقد

نطاق العقد من البنود المهمة من ناحية تحديد ماهو العقد الذي إتفق طرفيه على الدخول فيه، نوع العقد هل هو توريد، خدمات، تسوية، وكالة تجارية أو غيرها من العقود، من الذي سيقوم بعمل ماذا، النطاق الجغرافي للعقد إذا كان هناك الحاجة للإشارة إليه

- **السؤال الذي يطرح هنا**
- هل هذا البند له تأثير من الناحية القانونية على العقد؟

⇦ الإجابة/ كلا

- لكن، في نطاق ومجال العقود، على مدار السنوات الماضية والتطورات التي صاحبت هذا المجال وتواتر إستخدام بنود معينة على المستوى الدولي بغض النظر عن جنسية المتعاقدين، فالإجابة هو أن هذا البند أصبح عرفاً ثابتاً بين صائغي العقود على إدراج هذا البند في مختلف عقودهم.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

مدة العقد/ النفاذ/ التمديد التلقائي/ إنتهاء العقد
CONTRACT TERM/ EFFECTIVE/ AUTOMATIC RENEWAL/ EXPIRY

بدا من وجهة نظرنا، لازال هذا البند الذي يقع فيه بعض صائغي العقود بإخطاء تتمثل بالخلط بين المدة، والتمديد التلقائي وإنتهاء العقد وهذا بسبب الصياغة الغير دقيقة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، على الرغم من أن الصياغة هي مهمة المحامي/ المستشار القانوني إلا أن تحديد مدة العقد يجب أن يتم تحديدها حسب طبيعة العقد، نوع الخدمات وغيرها من العوامل الأخرى، بلغة أخرى، يجب عدم الخلط بين أن هذا البند هو رئيسي وأساسي في العقود، لكن المدة

بالنسبة للعقود التي تتعلق بتوريد كميات محددة، هناك فرضيتين:

- يعتبر العقد نافذاً من تاريخ توقيع طرفيه عليه ويستمر لمدة (120) يوماً تقويمياً
- يعتبر العقد نافذاً من تاريخ توقيع طرفيه عليه ،يلتزم المورد بتوريد البضاعة المحددة بشكل مفصل بواقع (4) شحنات أو توريدات بالتواريخ التالية: الأول من يناير 2023- الأول من فبراير 2023 - الأول من مارس 2023 - ألأول من أبريل 2023.

وهنا تطور وتبلور مفهوم **Master Supply Agreement** وهذا النوع من العقود تكون مدته أما "غير محددة "مفتوحة" أو محددة، الأمثلة التالية ستوضح ذلك.

- عقد غير محدد المدة: Unlimited Contract

مشروطاً بتوقيع العقد من ممثلي الأطراف المخولين أصولاً، يعتبر العقد نافذاً من تاريخ التوقيع عليه ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يتم إنهائه طبقاً لأحكام البند ....

- عقد محدد المدة: Limited Contract – Fixed Term Contract

مشروطاً بتوقيع العقد من ممثلي الأطراف المخولين أصولاً، يعتبر العقد نافذاً من تاريخ التوقيع عليه ويبقى ساري المفعول لمدة (1) سنة ميلادية واحدة فقط ما لم يتم إنهائه طبقاً لأحكام البند

إلتزامات طرفي العقد/ الإلتزامات التعاقدية
OBLIGATIONS OF THE PARTIES OF CONTRACT/ CONTRACTUAL OBLIGATIONS

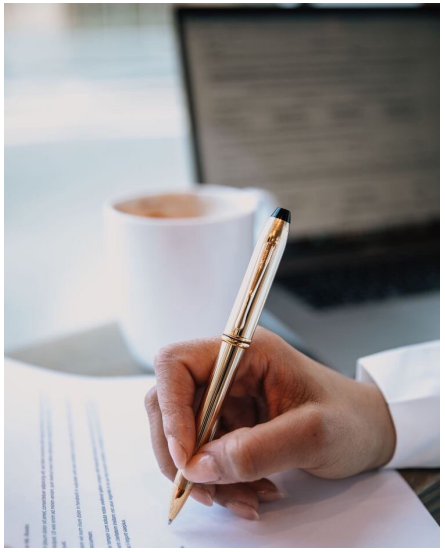
هو واحد من أهم محاور أي عقد الذي لا يمكن أن يتم إعداد عقد بدون إدراج بند التزامات طرفي أي علاقة عقدية، بند الالتزامات من البنود التي تختلف من عقد لأخر وحتى في العقود ذات المواضيع المتشابهة في نطاقها، فأن الأساس المشترك هو وجود البند وليس بنوده التفصيلية

حيث أن عقود التوريد بشكل عام من العقود الرائجة سواء بين الشركات أو الشركات والأفراد، لذا، ولضمان الفائدة العملية القصوى، أدناه هو بند إفتراضي في عقد توريد وتركيب وصيانة بضاعة، البند، سيسلط الضوء على البنود الواجب توافرها في مثل هكذا عقود بشكل عام فقط.

إلتزامات المورد:

- يلتزم المورد بتوريد وتركيب البضاعة موضوع العقد بالموصفات المبينة تفصيلاً في الملحق (1) من هذا العقد.
- يلتزم المورد بتوريد وتركيب البضاعة في مدة أقصاها (60) يوم تقويمي من تاريخ (توقيع العقد) أو من (تاريخ إستلام الدفعة المقدمة).
- يلتزم المورد بتوريد بضاعة من المنشأ الأصلي طبقاً للمواصفات المبينة تفصيلاً في الملحق (1) من هذا العقد.
- يلتزم المورد بتوريد البضاعة بحالة جديدة وخالية من أي عيوب، أو أضرار وعيوب مصنعية.
- يلتزم المورد بإستبدال البضاعة المعيبة خلال مدة أقصاها (10) أيام تقويمية من تاريخ إبلاغه من قبل المشتري برفض إستلام الشحنة أو الجزء المعيب من الشحنة.
- يلتزم المورد بتوفير الفنيين والموظفين المعنيين للقيام والأشراف على عملية تركيب البضاعة بصورة مهنية

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting



التزامات المشتري:

منح موظفي وممثلي المورد حق الدخول للموقع الذي سيتم فيه توريد وتركيب البضاعة محل موضوع العقد.
لأغراض تنفيذ هذا العقد، توفير مصادر الكهرباء والمياه على نفقته الشخصية.
الحصول على أي موافقات وتصريحات من الجهات الحكومية المعنية والتي تكون إلزامية لتنفيذ العقد، المشتري سيتحمل أي رسوم وتكاليف تتعلق بهذا الأمر.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

قيمة العقد/ شروط السداد/ شروط التسليم
CONTRACT'S VALUE/ PAYMENTS TERMS/ TERMS OF DELIVERY

بداية، نود أن نلفت نظر الزملاء المحترمين أن تحديد قيمة أو سعر العقد هو أمر يعود للموكل لتحديده ومن حيث المبدأ لايكون للمحامي/ المستشار القانوني دور في تحديده أو مفاوضته إلا في حالات عندما يكون الصائغ القانوني هو في ذات الوقت عضو في فريق الذي يقود ومسؤول على الإستثمارات والتعاقدات في المؤسسة التي يعمل بها ويطلق عليها
.Steering Committee

أما شروط السداد أو كذلك تسمى شروط الدفع، فهذه الجزئية من الناحية العملية يضطلع بها القسم المالي لدى الموكل
Finance Dept
ويجب عدم الخلط بين "القسم المالي أو كذلك التمويل" مع "قسم الحسابات" لأن دور كل منهما مختلف عن الأخر بشكل جوهري.

وأخيراً، شروط التسليم –Terms of Delivery،
شروط التسليم فيها بعض الجزئيات التي من واقع خبراتنا ومشاهداتنا، نجد عدم تحديد "مكان تسليم البضاعة" " تبعات تأخير التسليم في الوقت المحدد" خصوصاً أن المشتري قد يتكبد مبالغ في حال وجد نفسه ملزماً بتأجير مساحات إضافية لغرض تخزين البضاعة.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

الضمانات | التعهدات | الإقرارات | الإمتثال | مكافحة غسل الأموال
WARRANTIES/ UNDERTAKINGS/ ACKNOWLEDGMENTS/ COMPLIANCE/ ANTI- MONEY LAUNDERING "AML"

بادئ الأمر، يجب أن نعلم أو لايجب الخلط بين بند الإلتزامات وهذا البند، بند الإلتزامات هو ما يجب على كل طرف من أطراف العقد القيام به كإلتزامات تعاقدية أو إلتزامات مصدرها أو أساسها القانون سواء نص عليها أو لم ينص عليها العقد، أما بند الضمانات والتعهدات فهو تعهد وأقرار بصحة بيانات أو مستندات أو تصرفات وتعهد بالقيام بأمر ما مستقبلاً عند تحقق شروطه من طرفي العقد أو أحد أطرافه على سبيل التخصيص دون الطرف الأخر.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

المثال أدناه هو الشكل والمضمون النموذجي الذي نوصي به في العقود فيما يخص بـــ الضمانات/ التعهدات/ الإقرارات/ الإمتثال/ مكافحة غسل الأموال



- كل طرف يقر، يضمن ويؤكد انه وقت إبرام العقد كل طرف لديه الحق والصلاحية القانونية لإبرام، تنفيذ والإلتزام بما جاء في العقد وأنه لايوجد مانع قانوني، أو أي قيود بموجب عقد التأسيس لكل طرف، أو مانع قضائي يقيد حرية كل طرف بإبرام هذا العقد.
- الموقعين نيابة عن كل طرف، هم المخولين أصولاً للتوقيع وقبول كل الإلتزامات والشروط المذكورة في العقد دون تقييد، وأن أي وكالة قانونية أو تفويض مصدق تم تقديمه ومرفق بهذا العقد، هو لازال نافذاً وساري المفعول.
- أي من الطرفين وقت إبرام العقد، غير خاضع لأي إجراءات قضائية، محكمة، تحكيم، تحقيق أمام جهات حكومية أو وكالات عالمية، أو هناك إجراءات تحفظية أو إحترازية ضد أي طرف في هذا العقد.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

المسؤولية/ التعويضات
LIABILITIES & INDEMNIFICATIONS

من حيث المبدأ، نظرياً، أن توزيع المسؤولية والتعويض بشكل عام بين الطرفين أن يكون متوازن ولا يتحمل أي طرف من أطراف العقد مسؤولية أكثر من الطرف الآخر.

أما عملياً، فأنه لايوجد قاعدة عامة، أو معيار ، أو عرف حتى فيما يتعلق بالعقود ذات الطبيعة المتشابهة هل هذا البند يكون متوازن أو طرف يتحمل النسبة الأعلى من المسؤولية, هذا البند يتم تحديد مدى مسؤولية كل طرف ومدى وحجم التعويض إعتماداً على كل إتفاقية.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

مثال لـــ "**بند متوازن**" البند المتوازن بمعنى أنه كل طرف مسؤولاً عن أخطائه وإخلالاته سواء العقدية منها أو لنصوص القانون الواجب التطبيق على العقد.



- **كل طرف من طرفي العقد سيكون مسؤولاً عن إخلالاته، إخطائه، وأخلالات العقدية أو الغير عقدية موظفيه، ممثليه وأي طرف يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر تحت إدارة وأوامر الطرف المخل ويكون مسؤولاً بمواجهة الطرف الأخر، لايتضمن هذا العقد أي بنود صريحة أو ضمنية ما يمكن تفسيرها أو التذرع بها على أنها تقيد مسؤولية أو تعفي طرف من مسؤوليته تجاه الطرف الأخر".**
- **بتحقق مسؤولية كل طرف، يلتزم الطرف المخل بتعويض الطرف الأخر عن الأضرار الفعلية التي نتجت عن إخلال الطرف وتعويض الطرف الأخر، أن نطاق مسؤولية التعويض تشمل الربح الفائت، فوات الفرص، السمعة التجارية والأضرار الغير مباشرة والتبعية بشرط إثباتها من قبل الطرف المتضرر، في كافة الأحوال، سيكون للجهة المختصة بالنظر في النزاع بتحديد قيمة التعويضات الفعلية.**
- **مسؤولية الطرف المخل، ستشمل أي مطالبات وتعويضات يطالب بها أي طرف أخر (طرف ثالث).**

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

ارشادات وتوصيات مهمة

العوامل التالية هي التي تلعب دوراً محورياً وأساسياً في تحديد كيف سيكون المضمون النهائي لبند المسؤولية والتعويضات:

- نوع العقد.
- قيمة العقد.
- تحليل المخاطر التي سبقت إبرام العقد وهل المخاطر (منخفضة – متوسطة – مرتفعة).
- الطرف الذي سيكون على عاتقه المخاطر فعلياً.
- القانون الواجب التطبيق على العقد، هل يسمح بالاتفاق على تخفيف، تقييد أو الإعفاء من المسؤولية من طرف ويتحمل الطرف الأخر كامل المسؤولية.
- مهارة الصائغ القانوني في مرحلة المفاوضات لها دور محوري في إعادة صياغة وتعديل بند المسؤولية

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

إنـهاء الـعقد
CONTRACT'S TERMINATION

العقود تنتهي أما، بتمام تنفيذها
(Execution of the Contract)
أو إنتهاء مدة العقد
Expiry of the Contract
وقد تكون عرضة للإنهاء لأسباب مختلفة، لكن إخلال أحد طرفي العقد بإلتزاماته التعاقدية هو المعني هنا
Termination) resulted from breach of Contract)
عليه، يعتبر بند إنهاء العقد من البنود التي لايمكن تصور عقد بدونها.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

للفائدة العملية، بند إنهاء نوصي بأستخدامه في حالات التي يكون فيها التوازن مطلوب نظراً لطبيعة العقد المبرم بين الطرفين الذي يقتضي بتطبيق مبدأ التوازن:

- **الإنهاء الفوري – للخرق الجوهري**
  Immediate Termination Based on Material Breach

- **الإنهاء بإخطار بسبب – باستثناء حالات الخرق الجوهري**
  Termination with Cause by Notice - Except in Cases of Material Breach

- **الإنهاء المتبادل – Mutual Termination**

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

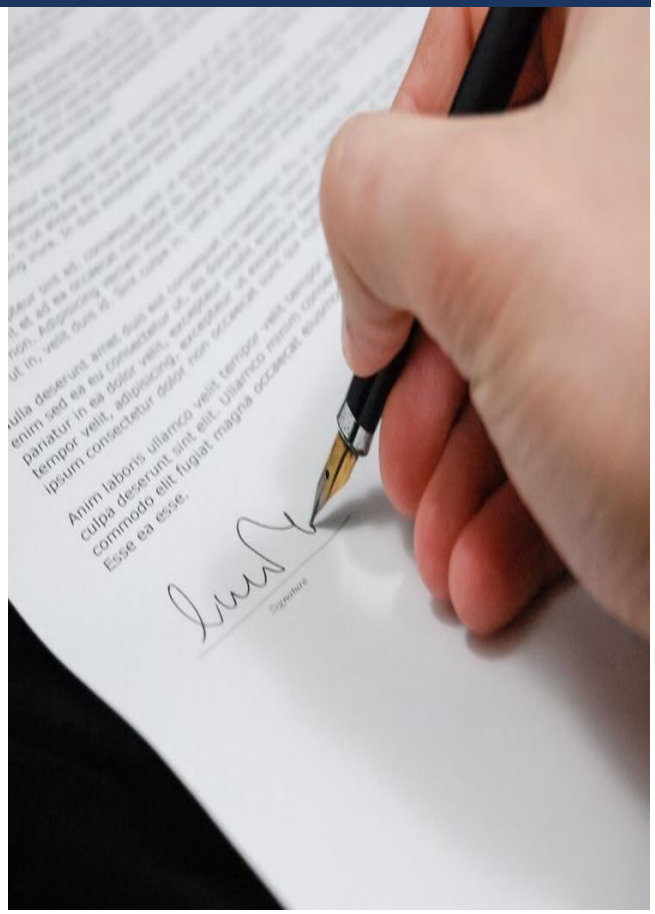
السرية/ عدم الإفصاح/ حماية البيانات
CONFIDENTIALITY/ NON-DISCLOSURE/ DATA PROTECTION

البيانات والمعلومات السرية للشركات والمؤسسات المالية وغيرها، وحتى رجال والتجار الإفراد، هي الأصول الغير ملموسة والتي قد تزيد قيمتها الفعلية في الكثير من الحالات عن القيمة المادية للشركة أو الكيان التي تعود له هذه المعلومات والبيانات, لذا من خلال خبراتنا العملية وكم العقود والمشورات القانونية التي أضطلعنا بها، نجد أن بند السرية من البنود التي لايخلو منها أي عقد حسب المعايير العالمية في مجال صياغة العقود وهو ما نجد الصائغ القانوني يولي له إهتماماً بالغاً لأن أي تهاون أو قبول بند لايوفر الحماية الكاملة للطرف المفصح عن المعلومات السرية، قد يؤدي هذا إلى خسائر مالية فادحة.

شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

بند سرية وعدم إفصاح متوازن

- "لا يجوز لأي من الطرفين ، خلال مدة هذا العقد، أو في أي وقت بعد ذلك الإفصاح، أو منح حق الوصول أو إفشاء الأسرار التجارية للطرف الآخر أو المعلومات السرية أو غيرها من المعلومات والوثائق والبيانات أو الكشف عنها لأي شخص أو كيان آخر أو غيرها، سواء تم الكشف عنها قبل توقيع العقد أو أثناء سريانه دون الحصول أولاً على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر "المفصح" المفوض بالتوقيع."
- "في جميع الأوقات خلال مدة هذا العقد، وبعد إنتهاء مدته/ إنهائه لمدة (10) سنوات ، يجب على الطرف المتلقي اتخاذ وتنفيذ جميع الإحتياطات المطلوبة المعقولة لحماية المعلومات السرية للطرف المفصح والإمتناع عن أي استخدام أو إفشاء لهذه الأسرار. المعلومات السرية والأسرار التجارية للطرف بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر: رسائل البريد الإلكتروني، المخاطبات،محاضر الإجتماعات، المستندات، المخططات، وقوائم الموردين أو المعلومات، والعناصر المماثلة المتعلقة بـ الشؤون التجارية للطرف المفصح ".
- "تظل المعلومات السرية والأسرار التجارية الموضحة أعلاه ملكية حصرية للطرف المفصح".



شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION

يحدد بند القانون والاختصاص، القانون الواجب التطبيق على العقد والاختصاص القضائي للمحكمة المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ الاتفاقية سواء أثناء سريانها وحتى بعد التنفيذ الكامل لموضوع الإتفاقية من طرفيه.

امثلة حول القانون الواجب التطبيق

- يخضع هذا العقد لقوانين جمهورية العراق كما قد تخضع لأي تعديلات من وقت لأخر".
- يكون لمحاكم جمهورية العراق/ بغداد الاختصاص القضائي الحصري للنظر في أي نزاع عقدي/غير عقدي قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو بعد إنتهائه أو إنهائه".
- لايجوز تفسير أي أحكام من هذا العقد بطريقة تتعارض مع القانون المتفق عليه، والذي يجب تطبيقه مكملًا والذي يجب أن يُعطى رجحانًا على أي تعارض مع أي بند من بنود هذا العقد".
- لايؤثر بطلان أي بند أو شرط أو شرط من هذا العقد على صلاحية البنود أو الشروط أو الأحكام المتبقية من هذا العقد ولا يؤدي إلى بطلان العقد في مجمله".



شركة المحامون المتحدون
للاستشارات القانونية و المحاماة و تنظيم الحسابات
AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON
Legal & Accounting

ملاحظات مهمة وإخلاء المسؤولية
IMPORTANT NOTES AND DISCLAIMER OF LIABILITY

- هذه الإرشادات ليست مشورة أو رأي قانوني.
- هذه الإرشادات هي عامة فيما يتعلق بالبنود القياسية للعقود.
- هذه الإرشادات عامة وليست طبقاً لأي قوانين معينة، كالقانون العراقي على سبيل المثال.
- أن إستخدام أي معلومة، بند أو بنود يقع على عاتق الشخص الذي يستخدمها، عليه فالشركة والمؤلف يخلون مسؤوليتهم القانونية.


أسئلة وأجوبة
Question & Answers


حول الشركة
About the firm


حول المؤلف
About the Author

صيغة عقود نموذجي

البنود الأساسية

[1].....

تم إبرام هذا العقد بتاريخ ١١ من ديسمبر لسنة ٢٠٢٢، في جمهورية العراق، مدينة بغداد.

بين كل من:

...، شركة ذات مسؤولية محدودة ، تم تشكيلها حسب الأصول بموجب قوانين ..... ، ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم ..... مسجلة في .. .. وتحمل رخصة رقم..... ، ومقرها الرئيسي في .... ، ويمثلها أصولاً في التوقيع على هذا العقد.....

يشار إليه فيما بعد باسم "الطرف الأول" أو "المورد" "البائع"

و

....،شركة ذات مسؤولية محدودة ، تم تشكيلها حسب الأصول بموجب قوانين ..... ، ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم ..... مسجلة في ... وتحمل رخصة رقم..... ، ومقرها الرئيسي في ....، ويمثلها أصولاً في التوقيع على هذا العقد.....

يشار إليه فيما بعد باسم "الطرف الثاني" أو "المشتري" -

١. التمهيد:

- حيث أن المورد هي شركة ذات خبرة وذات سمعة مرموقة تعمل في مجال تجارة وتوريد المعدات والملابس رياضية ومرخصة من الجهات الرسمية في جمهورية العراق ؛ و
- حيث أن المشتري يرغب بشراء معدات رياضية طبقاً للتفاصيل المبينة في الملحق (١ – تفاصيل الشراء) بالعلامة التجارية..... ؛ و
- حيث أن المورد لديه القدرة والخبرات على توريد المعدات الرياضية المحددة طبقاً للتفاصيل المبينة في العقد:

[1] بأستثناء تلك العقود المسماة أو التي جرى العرف على الإتفاق على عناوينها، فأنه من الناحية العملية نوصي دوماً بأن يكون أسم العقد مطابق ويعكس ماهو الغرض من العقد المبرم ويعكس حقيقة إتفاق طرفيه. كعقد توريد، عقد توريد وتركيب، عقد خدمات وغيرها.

- وحيث أن إرادة طرفي العقد الحرة والمعتبرة شرعاً قانوناً قد تلاقت لإبرام هذا العقد:

وبالتالي ، فإن الأطراف قد تعهدوا ووافقوا على الشروط والأحكام التالية:

٢. التعريفات:

في سياق هذا العقد، يكون للعبارات المغمقة المعاني المحددة لها في البند (٢) من هذا العقد.

المصطلح	التعريف
عقد	يقصد به عقد توريد معدات رياضية كما قد يتم تعديله من وقت لأخر طبقاً لشروطه وأحكامه.
الطرف/الأطراف	يقصد به، المورد و/ أو المشتري حسبما يقتضي سياق النص.
المعلومات السرية	تعني أي معلومات شفهية و / أو مكتوبة والتي لا تشكل جزءًا من النطاق العام أي معلوماً للعامة والتي تم تبادلها و / أو سيتم تبادلها أو التي كان الطرف الآخر قد حصل عليها أو سيتمكن من الوصول إليها في سياق المفاوضات و / أو تنفيذ العقد.
قيمة العقد	حسب المعنى المحدد له الوارد في البند ..... من العقد.
تاريخ النفاذ	حسب المعنى المحدد له والوارد في البند .... من العقد.
القانون واجب التطبيق	حسب المعنى المحدد له والوارد في البند .... من العقد
المحكمة المختصة	حسب المعنى المحدد له والوارد في البند .... من العقد

٣. نطاق العقد:

إتفق الأطراف بموجب هذا العقد، أن يقوم الطرف الأول بتوريد ويقوم الطرف الثاني بشراء المعدات الرياضية بالتفاصيل المبينة في الملحق (١) من هذا العقد طبقاً لشروط وأحكام العقد.

٤. مدة العقد | النفاذ | التمديد التلقائي | إنتهاء العقد:

١. يعتبر العقد نافذاً من تاريخ توقيع طرفيه عليه ويستمر نافذاً لمدة (.....) يوماً تقويمياً، يلتزم المورد بتوريد البضاعة المحددة بشكل مفصل خلال المدة أعلاه بشرط إخطار المشتري قبل وصول الشحنة بـ ....ساعة. ..... يوم ..... أسبوع .....

نموذج عقد لأغراض التدريب فقط

أو

٢. يعتبر العقد نافذاً من تاريخ توقيع طرفيه عليه ،يلتزم المورد بتوريد البضاعة المحددة بشكل مفصل بواقع (٤) شحنات أو توريدات بالتواريخ التالية:

الأول من يناير ٢٠٢٣

الأول من فبراير ٢٠٢٣

الأول من مارس ٢٠٢٣

ألأول من أبريل ٢٠٢٣.

٣. ينتهي العقد بإنتهاء مدته المحددة في البند (١,٤) من هذا العقد وما لم يرغب الأطراف بتمديد العقد لمدة أو مدد إضافية، عليه يعتبر العقد منتهي بإنتهاء مدته الأصلية.

٥. إلتزامات طرفي العقد | الإلتزامات التعاقدية:

- **إلتزامات المورد:**

١. يلتزم المورد بتوريد وتركيب البضاعة موضوع العقد بالموصفات المبينة تفصيلاً في الملحق (١) من هذا العقد.

٢. يلتزم المورد بتوريد وتركيب البضاعة في مدة أقصاها (٦٠) يوم تقويمي من تاريخ (توقيع العقد) أو من (تاريخ إستلام الدفعة المقدمة).

٣. يلتزم المورد بتوريد بضاعة من المنشأ الأصلي طبقاً للمواصفات المبينة تفصيلاً في الملحق (١) من هذا العقد.

٤. يلتزم المورد بتوريد البضاعة بحالة جديدة وخالية من أي عيوب، أو أضرار وعيوب مصنعية.

٥. يلتزم المورد بإستبدال البضاعة المعيبة خلال مدة أقصاها (١٠) أيام تقويمية من تاريخ إبلاغه من قبل المشتري برفض إستلام الشحنة أو الجزء المعيب من الشحنة.

٦. يلتزم المورد بتوفير الفنيين والموظفين المعنيين للقيام والأشراف على عملية تركيب البضاعة بصورة مهنية مع تطبيق المعايير المحلية والعالمية المتوقع أن يعتمدها مورد محترف وخبير في مجاله.

- **إلتزامات المشتري**

١. منح موظفي وممثلي المورد حق الدخول للموقع الذي سيتم فيه توريد وتركيب البضاعة محل موضوع العقد.

نموذج عقد لأغراض التدريب فقط

٢. لأغراض تنفيذ هذا العقد، توفير مصادر الكهرباء والمياه على نفقته الشخصية.

٣. الحصول على أي موافقات وتصريحات من الجهات الحكومية المعنية والتي تكون إلزامية لتنفيذ العقد، المشتري سيتحمل أي رسوم وتكاليف تتعلق بهذا الأمر.

٦. قيمة العقد| شروط السداد| شروط التسليم:

١. إتفق الأطراف على أن إجمالي قيمة العقد مقابل توريد وتركيب البضاعة الموصوفة في الملحق (١) من هذا العقد هو مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولار أمريكي.

٢. إتفق الأطراف على ان قيمة العقد غير شاملة للضريبة (إذا كانت منطبقة) ولاتشمل أي رسوم حكومية أو غيرها في بلد المشتري.

٣. إتفق الأطراف على أن المورد سيقوم بإصدار ضمان بنكي مشروط بما يعادل (١٠٪) من قيمة العقد المذكور أعلاه مقابل قيام المشتري بسداد دفعة مقدمة.

٤. يتعهد المشتري بإعادة الضمان البنكي للمورد عند قيام المورد بتوريد بضاعة تعادل قيمتها قيمة الدفعة المقدمة.

٥. **شروط السداد:** ١٠٪ دفعة مقدمة – ٤٠٪ عند تسليم كامل البضاعة – ٤٠٪ عند تركيب وفحص البضاعة وتكون بحالة تشغيلية – ١٠٪ تدفع بعد ٦ شهور من تاريخ إستلام المورد لـ ٤٠٪ أو يمكن سدادها فوراً بشرط إصدار ضمان بنكي غير مشروط لصالح المشتري.

٦. يلتزم ويتعهد المورد أن تكون البضاعة ذات جودة عالية وخالية من أي عيوب. ومع ذلك ، في حالة تبين للمشتري وجود عيوب، أضرار في البضاعة الموردة، عليه يلتزم المشتري بإخطار المورد بالعيوب عن طريق إخطار كتابي خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ إستلام البضاعة أو إكتشاف العيوب. في حالة عدم إخطار المورد بأي عيوب خلال الفترة المحددة أعلاه ، عليه يعتبر هذا تنازل من المشتري عن حقوقه بإستبدال البضاعة التالفة ، أو خصم من قيمة العقد أو التعويض لأي سبب من الأسباب بعد إنتهاء فترة الإخطار المذكورة أعلاه.

٧. الضمانات | التعهدات | الإقرارات | الإمتثال | مكافحة غسل الأموال:

١. كل طرف يقر، يضمن ويؤكد انه وقت إبرام العقد كل طرف لديه الحق والصلاحية القانونية لإبرام، تنفيذ والإلتزام بما جاء في العقد وأنه لايوجد مانع قانوني، أو أي قيود بموجب عقد التأسيس لكل طرف، أو مانع قضائي يقيد حرية كل طرف بإبرام هذا العقد.

نموذج عقد لأغراض التدريب فقط

٢. الموقعين نيابة عن كل طرف، هم المخولين أصولاً للتوقيع وقبول كل الإلتزامات والشروط المذكورة في العقد دون تقييد، وأن أي وكالة قانونية أو تفويض مصدق تم تقديمه ومرفق بهذا العقد، هو لازال نافذاً وساري المفعول.

٣. أي من الطرفين وقت إبرام العقد، غير خاضع لأي إجراءات قضائية، محكمة، تحكيم، تحقيق أمام جهات حكومية أو وكالات عالمية، أو هناك إجراءات تحفظية أو إحترازية ضد أي طرف في هذا العقد.

٤. أي من الطرفين وقت إبرام العقد، غير خاضع لأي إجراءات قضائية، تحقيق أمام جهات حكومية أو وكالات عالمية فيما يتعلق بشبهة أو تهمة، أو هناك إجراءات تحفظية أو إحترازية ضد أي طرف في هذا العقد فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الأرهاب.

٥. لمدة سنة تقويمية واحدة (١) بعد تاريخ التركيب والتشغيل ("فترة الضمان") ، يضمن المورد بموجب هذا أن المنتجات ، عند إستخدامها وفقًا للتعليمات الواردة في "إرشادات الاستخدام"، سوف تعمل كما هو موضح في الوثائق من جميع النواحي الجوهرية. سوف يقوم المورد ، على نفقته الخاصة وبإعتباره إلتزامه الوحيد والتعويض الحصري للمشتري عن أي خرق لهذا الضمان، بتصحيح أي عيوب أي أضرار في المنتجات أو استبدال أي منتج معيب شريطة أن يتم إبلاغ هذا الخطأ إلى المورد من قبل المشتري كتابيًا أثناء فترة الضمان وأن المشتري يقدم جميع المعلومات التي قد تكون ضرورية لمساعدة المورد لتصحيح العيب/الضرر، أو معلومات كافية لتمكين المورد. إذا قرر المورد أنه غير قادر على لتصحيح العيب/الضرر أو استبدال المنتج ، فيجوز للمشتري إنهاء هذا العقد ويجب على المورد أن يعيد للمشتري جميع المبالغ المسدد من قبل المشتري دون الإخلال بأي تعويضات قد يطالب بها المشتري.

٦. حصل المورد على جميع الموافقات أو الموافقات أو الطلبات أو التصاريح من أي سلطة حكومية أو أي سلطة مختصة أخرى فيما يتعلق بالتنفيذ والتسليم والأداء من قبل المورد ، ووفقًا لعلم المورد ، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن أيًا من هذه الموافقات أو الموافقات سيتم تعليقها أو إلغاؤها.

٨. المسؤولية | التعويضات:

١. كل طرف من طرفي العقد سيكون مسؤولاً عن إخلالاته، إخطائه، وأخلالات العقدية أو الغير عقدية موظفيه، ممثليه وأي طرف يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر تحت إدارة وأوامر الطرف المخل ويكون مسؤولاً بمواجهة الطرف الأخر، لايتضمن هذا العقد أي بنود صريحة أو ضمنية ما

يمكن تفسيرها أو التذرع بها على أنها تقيد مسؤولية أو تعفي طرف من مسؤوليته تجاه الطرف الأخر".

٢. بتحقق مسؤولية كل طرف، يلتزم الطرف المخل بتعويض الطرف الأخر عن الأضرار الفعلية التي نتجت عن إخلال الطرف وتعويض الطرف الأخر، أن نطاق مسؤولية التعويض تشمل الربح الفائت، فوات الفرص، السمعة التجارية والأضرار الغير مباشرة والتبعية بشرط إثباتها من قبل الطرف المتضرر، في كافة الأحوال، سيكون للجهة المختصة بالنظر في النزاع بتحديد قيمة التعويضات الفعلية.

٣. مسؤولية الطرف المخل، ستشمل أي مطالبات وتعويضات يطالب بها أي طرف أخر (طرف ثالث).

٩. إنهاء العقد:

١. في حالة حدوث خرق جسيم أو مادي لأي من شروط أو أحكام هذا العقد من قبل أي من الطرفين ، يحق للطرف الآخر – الغير مخل بإنهاء هذا العقد بأثر فوري بموجب إخطار كتابي بالأنهاء الفوري للطرف الآخر، كل هذا دونما الإخلال بأي حقوق، تعويضات وغرامات التي تكون قد ترتبت لمصلحة الطرف الغير مخل قبل تاريخ الإخطار بالإنهاء.

٢. في حالة انتهاك أي من الطرفين أو خرق أي شروط أو أحكام من هذا العقد، الطرف المخل ملزم بإخطار الطرف مخل كتابياً بالإخلال، طبيعته، حجم الإخلال، تحديد البند العقدي الذي تم مخالفته، أو القانون وأن يقوم الطرف المخل بمعالجة وتصحيح الإخلال خلال مدة ... "إخطار المعالجة في حال أخفق الطرف المخل بمعالجة الإخلال، أم لم يعالجه بشكل كلي، أو لم يتخذ أي إجراء لمعالجة الإخلال، عليه، يحق للطرف- الغير مخل إنهاء هذا العقد بموجب إشعار كتابي مدته .....

٣. الإنهاء بإتفاق الطرفين "الإنهاء المتبادل".

١٠.السرية | عدم الإفصاح | حماية البيانات:

١. لا يجوز لأي من الطرفين ، خلال مدة هذا العقد، أو في أي وقت بعد ذلك الإفصاح، أو منح حق الوصول أو إفشاء الأسرار التجارية للطرف الآخر أو المعلومات السرية أو غيرها من المعلومات والوثائق والبيانات أو الكشف عنها لأي شخص أو كيان آخر أو غيرها، سواء تم الكشف عنها قبل

نموذج عقد لأغراض التدريب فقط

توقيع العقد أو أثناء سريانه دون الحصول أولاً على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر "المفصح" المفوض بالتوقيع."

٢. في جميع الأوقات خلال مدة هذا العقد، وبعد إنتهاء مدته/ إنهائه لمدة (١٠) سنوات، يجب على الطرف المتلقي إتخاذ وتنفيذ جميع الإحتياطات المطلوبة المعقولة لحماية المعلومات السرية للطرف المفصح والإمتناع عن أي إستخدام أو إفشاء لهذه الأسرار. المعلومات السرية والأسرار التجارية للطرف بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: رسائل البريد الإلكتروني، المخاطبات،**محاضر الإجتماعات**، المستندات، المخططات، وقوائم الموردين أو المعلومات، والعناصر المماثلة المتعلقة بـ الشؤون التجارية للطرف المفصح ".

٣. تظل المعلومات السرية والأسرار التجارية الموضحة أعلاه ملكية حصرية للطرف المفصح".

١١.الإخطارات | تغيير عناوين الأطراف:

١. فيما يتعلق بأي إخطارات، مراسلات، الحصول على موافقات، تبادل مستندات، معلومات سرية، أو أي ما يخص هذا العقد، إتفق الأطراف على أن العناوين التالية هي العناوين التي يجب أن يتم إعتمادها للمراسلات بين الطرفين على النحو التالي:

من/ إلى الطرف الأول:

عناية .....

بريد إلكتروني .....

صندوق بريد .....

عنوان الطرف الأول:.....

من/ إلى الطرف الثاني:

عناية .....

بريد إلكتروني .....

صندوق بريد .....

عنوان الطرف الثاني:.....

نموذج عقد لأغراض التدريب فقط

٢. يتعهد كل طرف أنه في حال قام بتغيير أي من التفاصيل الوارد بهذا بالبند ١,١١ أعلاه، فأنه سيقوم على الفور بإخطار الطرف الأخر بالعنوان الجديد بشكل مفصل، أو البريد الالكتروني، في حال لم يقم الطرف المعني بهذا، عليه يعتبر أي إخطار او مراسلات أرسلت على العنوان الوارد في هذا العقد، تعتبر صحيحة وتنتج أثارها بحق طرفيها.

١٢.القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات| تعديل العقد| التنازل| التعاقد من الباطن:

١. يخضع هذا العقد لقوانين جمهورية العراق كما قد تخضع لأي تعديلات من وقت لأخر.

٢. يكون لمحاكم جمهورية العراق/ بغداد الاختصاص القضائي الحصري للنظر في أي نزاع عقدي/غير عقدي قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو بعد إنتهائه أو إنهائه.

٣. لا يجوز تفسير أي أحكام من هذا العقد بطريقة تتعارض مع القانون المتفق عليه، والذي يجب تطبيقه مكملًا والذي يجب أن يُعطى رجحانًا على أي تعارض مع أي بند من بنود هذا العقد.

٤. لايؤثر بطلان أي بند أو شرط أو شرط من هذا العقد على صلاحية البنود أو الشروط أو الأحكام المتبقية من هذا العقد ولا يؤدي إلى بطلان العقد في مجمله.

٥. لايكون أي تعديل للعقد صحيحاً ونافذاً بحق طرفيه ما لم يتم ذلك كتابياً ويكون موقعاً من طرفيه المخولين أصولاً مع إتباع أي شكلية قد يفرضها القانون الواجب التطبيق.

٦. لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أو تفويض (سواء بموجب القانون أو أحكام هذا العقد) حقوقه أو مصالحه أو التزاماته لأي طرف أخر ، كليًا أو جزئيًا ، دون موافقة خطية مسبقة من الطرف لهذا العقد، إستثناءً من هذا، يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أو تفويض كل أو جزء من حقوقه ومصالحه والتزاماته بموجب هذا العقد دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الأخر في حال كانت التنازل إلى أي من الشركات التابعة للطرف المتنازل.

٧. لايجوز للبائع التعاقد من الباطن مع جهة اخرى لتنفيذ كل أو جزء من إلتزامته المنصوص عليها في هذا العقد دون الحصول اولاً على الموافقة الخطية المسبقة للمشتري والتي يمكن للمشتري حجبها دونما إبداء أي أسباب، في كل الأحوال، يتعهد المشتري أنه سيتصرف بحسن نية فيما يتعلق بذلك.

١٣. نسخ العقد:

تم إبرام هذا العقد بعدد (٢) أصل كل طرف إستلم نسخته الأصلية للعمل بها عند الإقتضاء.

توقيعات الأطراف

الطرف الأول	الطرف الثاني

يمثله:	**يمثله:**
التوقيع:	**التوقيع:**
تاريخ التوقيع:	**تاريخ التوقيع:**
الختم:	**الختم:**

نموذج عقد لأغراض التدريب فقط

الملحق رقم (١)

تفاصيل الشراء

نموذج عقد لاغراض التدريب فقط